P U T U S A N

Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Taufik Efendi
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 52 Tahun/12 Juni 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Sei Kera Gang Bacang Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Taufik Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, SH., Nadia Lubis, Sh dan Siti Ayu Cibro, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai – Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1010/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1010/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK EFENDI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" berupa 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima), " sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa TAUFIK EFENDI dengan pidana penjara selama 9 (semblan) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (Satu) 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) gram;

c. Dirampas ungtuk dimusnahkan,

d. Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara,

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK-5127-AEQ. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Taufik Efendi,

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon diberi hukuman yang sadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Tim penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Taufik Efemdi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2024 bertempat di Jalan Ngamarto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "***Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***" berupa 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa Taufik Efendi sedang duduk-duduk di sebuah warung di Jalan Ngamarto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan, lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Endra Syafrizal, saksi Khaidir Ihsan, saksi Roberto Carlos Aritonang) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dijalan tersebut melakukan penyelidikan kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan mendatangi Terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000, (mepat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja kering kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus yang berisi ganja kering dari tangan kanan Terdakwa lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BK 5127 AEQ milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus kertas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) diperoleh Terdakwa Ijal (belum tertangkap) di Pajak Bengkok. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2035/NNF/2024 tertangggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,55 (tujuh koma lima lima) gram

milik Terdakwa atas nama Taufik Efendi yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Taufik Efendi adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Taufik Efemdi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2024 bertempat di Jalan Ngamarto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berupa 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berawal Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa Taufik Efendi sedang duduk-duduk di sebuah warung di Jalan Ngamarto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan, lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan (saksi Endra Syafrizal, saksi Khaidir Ihsan, saksi Roberto Carlos Aritonang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dijalan tersebut. Kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus yang berisi ganja kering dari tangan kanan Terdakwa dan 22 (dua puluh dua) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja serta 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BK 5127 AEQ milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Ijal (belum tertangkap) di Pajak Bengkok. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2035/NNF/2024 tertangggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,55 (tujuh koma lima lima) gram

milik Terdakwa atas nama Taufik Efendi yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Taufik Efendi adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roberto Carlos Aritonang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Ngamarto Kel Sidodadi Kec Medan Timur Kota Medan;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) gram, Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK-5127-AEQ;
   - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa Taufik Efendi sedang duduk-duduk di sebuah warung di Jalan Ngamarto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan, lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dijalan tersebut melakukan penyelidikan kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan mendatangi Terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000, (mepat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja kering kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus yang berisi ganja kering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari tangan kanan Terdakwa lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BK 5127 AEQ milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) diperoleh Terdakwa Ijal (belum tertangkap) di Pajak Bengkok;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama ijal;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Endra Syafrizal dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Ngamarto Kel Sidodadi Kec Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan adalah 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) gram, Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK-5127-AEQ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 wib, Terdakwa Taufik Efendi sedang duduk-duduk di sebuah warung di Jalan Ngamarto Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan, lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dijalan tersebut melakukan penyelidikan kemudian anggota kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polrestabes Medan mendatangi Terdakwa dan berpura-pura membeli narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000, (mepat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja kering kepada anggota kepolisian Polrestabes Medan yang menyamar tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus yang berisi ganja kering dari tangan kanan Terdakwa lalu anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti 22 (dua puluh dua) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BK 5127 AEQ milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari celana yang dipakai Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) diperoleh Terdakwa Ijal (belum tertangkap) di Pajak Bengkok;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama ijal;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Ngamarto Kel Sidodadi Kec Medan Timur Kota Medan pada saat bertransaksi dengan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) gram, Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK-5127-AEQ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama ijal dipajak bengkok dengan harga modal Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per bungkusnya untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) gram;
- Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK-5127-AEQ

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2035/NNF/2024 tertangggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

  A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram

  B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,55 (tujuh koma lima lima) gram

milik terdakwa atas nama Taufik Efendi yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Taufik Efendi adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangakap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Ngamarto Kel Sidodadi Kec Medan Timur Kota Medan pada saat bertransaksi dengan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) gram, Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK-5127-AEQ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama ijal dipajak bengkok dengan harga modal Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per bungkusnya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.2035/NNF/2024 tertangggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,55 (tujuh koma lima lima) gram.

milik terdakwa atas nama Taufik Efendi yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Taufik Efendi adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **"tanpa hak atau melawan hukum"** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- apotek;
- rumah sakit;
- pusat kesehatan masyarakat;
- balai pengobatan; dan
- dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;

- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  a. rumah sakit;
  b. pusat kesehatan masyarakat;
  c. apotek lainnya;
  d. balai pengobatan;
  e. dokter; dan
  f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;

- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;

- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa daun kering yang oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari temannya bernama Ijal ijal dipajak bengkok dengan harga modal Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per bungkusnya untuk Terdakwa jual Kembali kepada orang lain dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah tidak dapat memperlihatkan izin atau dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roberto Carlos Aritonang dan Saksi Endra Syafrizal serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Ngamarto Kel Sidodadi Kec Medan Timur Kota Medan pada saat bertransaksi dengan petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat penangkapan Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) gram, Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK-5127-AEQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, khususnya terkait kesesuaian keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti dalam perkara ini, maka secara yuridis keterangan Saksi tersebut di atas bernilai sebagai alat bukti Petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia memperoleh daun kering yang disebut dengan istilah ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama ijal dipajak bengkok dengan harga modal Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per bungkusnya untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur menjual dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur telah terbukti yaitu sub unsur menjual maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Ngamarto Kel Sidodadi Kec Medan Timur Kota Medan telah terbukti menjual daun kering yang disebut dengan istilah Ganja aquo kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli;

- Menimbang, bahwa terhadap daun kering yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah ganja aquo, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris No.2035/NNF/2024 tertangggal 02 Mei 2024, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

  A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram

  B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat bruto 7,55 (tujuh koma lima lima) gram.

milik terdakwa atas nama Taufik Efendi yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Taufik Efendi adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (Satu) 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti a quo dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, selanjutnya bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang ditemukan pada saat penangkapan maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, selanjutnya bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK-5127-AEQ, yang disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu millyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (Satu) 26 (dua puluh enam) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 74,95 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh lima) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat kotor 7,55 (tujuh koma lima puluh lima) gram;

   Dirampas ungtuk dimusnahkan.

   Serta:
   - Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara.

   Serta;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol BK-5127-AEQ.

   Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H. dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.,

Hakim Ketua,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)